



Nr. 190 Kabinettsitzung vom 9. Dezember 1930, 11 Uhr

R 43 I/1447, Bl. 294–302

Anwesend: Brüning, Dietrich, Curtius, Wirth, Stegerwald, Groener, Schätzel, v. Guérard, Schiele, Treviranus; RSparKom. Saemisch; StS Trendelenburg, Joël, Pünder, Meissner, Zweigert (P. 1, 5, 6); MinDir. v. Hagenow, Zechlin, Ritter (P. 3, 7, 8), Pellengahr (P. 1, 6), Schwerin v. Krosigk (P. 6), Zarden (P. 6), Posse (P. 8), Streil (P. 6); MinDirig. Bose (P. 9); MinR Imhoff (P. 8), Walter (P. 9), Kürschner (P. 9), Quassowski (P. 9); Protokoll: MinR Feßler (P. 1–2), Vogels (P. 3–4), Wienstein (P. 5–9).

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. Außerhalb der Tagesordnung: Mitteilungen des Reichsministeriums des Innern.
2. Agrarpolitische Forderungen.
3. Besprechung des Reichsarbeitsministers mit der englischen Regierung über die Kohlenfrage.
4. Entwurf eines 3. Gesetzes zur Abänderung des Gesetzes über die Errichtung der Deutschen Rentenbank-Kreditanstalt. [...]
5. Entwurf eines Gesetzes gegen Waffenmißbrauch. [...]
6. Stellenbesetzungen in den Reichsministerien in Verbindung mit Personalsachen.
7. Ausländische Landarbeiter.
8. Entwurf eines Gesetzes über das Genfer Handelsabkommen vom 24. März 1930.
9. Mitteilung des Reichskanzlers über in Aussicht stehende Initiativanträge im Reichstag.

1. Außerhalb der Tagesordnung: Mitteilungen des Reichsministeriums des Innern.

Der *Reichsminister des Innern* erklärte, daß der Film „Im Westen nichts Neues“ am 10. Dezember mittags 12¼ Uhr in der Filmprüfstelle aufgeführt werde und lud die Anwesenden dazu ein¹. Gäste

¹ Die öffentliche Erstaufführung des amerik. Spielfilms „Im Westen nichts Neues“ – nach dem gleichnamigen Roman von E. M. Remarque – am 5.12.30 in Berlin war von Nationalsozialisten gesprengt worden (DAZ Nr. 569–570 vom 7.12.30). Die Länder Sachsen, Thüringen und Braunschweig hatten in Anträgen vom 6., 8. u. 9. 12. bei der Filmoberprüfstelle den Widerruf der Zulassung des Films für das gesamte Reichsgebiet beantragt (Vermerk des MinRWienstein vom 9.12.30 in R 43 I/2500, Bl. 126–127). Gegen die Zulassung des Films protestierte der Dt. Offizier-Bund mit Schreiben vom 9. 12. an den RK: „An Sie, Herr Reichskanzler, der Sie mit Stolz das hohe Ehrenzeichen der alten Wehrmacht tragen, richtet der Deutsche Offizier-Bund die dringende Bitte,

könnten mitgebracht werden. Er trat dafür ein, daß der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Lichtspiel-Gesetzes dem Reichsrat möglichst bald vorgelegt werden möchte. Es enthalte eine Bestimmung, nach der die Aufführung von Filmen verboten werden könnte, wenn sie das deutsche Ansehen gefährden².

Der *Reichsminister der Finanzen* hielt es allgemein bei der zunehmenden Radikalisierung des Volkes für notwendig, den Einwirkungen des Theaters und des Rundfunks auf die Massen erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden und den Mißbräuchen entgegenzutreten, die sich hierbei sowie in der Bücher- und Zeitschriftenproduktion zeigten. Wenn eine Gesamtaktion in diesem Sinne geplant würde, so sei es fraglich, ob die Filmvorlage zunächst allein weiter gefördert werden solle.

Der *Reichsverkehrsminister* trat für die Vorlegung der Novelle zum Filmgesetz an den Reichsrat ein. Er erklärte sich auf einen Hinweis des Reichspostministers bereit, mit der Reichsbahngesellschaft wegen der Vorlegung der Verträge in Verbindung zu treten, die mit den Bahnhofsbuchhändlern abgeschlossen worden seien. Es soll geprüft werden, ob nicht auf Grund dieser Abmachungen die Auslage unzüchtiger Schriften verhindert werden könne.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* wies besonders auf die Schäden hin, die aus der Behandlung aller Maßnahmen der Reichsregierung und der einzelnen Ressorts in voller Öffentlichkeit durch Presse und Rundfunk entstanden. In keinem Lande würde in diesem Maße über die Regierungstätigkeit berichtet. Es sei notwendig, auf stärkere Diskretion hinzuwirken.

Das *Kabinett* beschloß, den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Lichtspielgesetzes an den Reichsrat zu leiten³. Der Reichsverkehrsminister wird mit der Reichsbahn in Verhandlungen darüber eintreten, inwieweit auf Grund der geltenden Verträge der Bahnhofsbuchhandel an der Auslage von Schriften gehindert werden kann, die für die öffentliche Sittlichkeit gefährlich sind. Die Probleme einer stärkeren Beeinflussung des Rundfunks sollen demnächst im Kabinett zur Verhandlung kommen⁴.

den unheilvollen Einflüssen entgegenzutreten, welche mit der ungehinderten Vorführung des Films entschieden verbunden sein müssen. Es darf nicht weiter gestattet werden, daß die heldischen Seiten des Krieges, das Andenken an unsere auf dem Felde der Ehre gebliebenen Kameraden und die Bewunderung für die Taten der alten ruhmreichen Wehrmacht gemindert und herabgesetzt werden durch einen Film, dessen Tendenz es bildet, durch die krasse Hervorhebung der Schattenseiten des Krieges und die grobe Verallgemeinerung menschlicher Schwächen und Unzulänglichkeiten den wehrhaften Geist unseres Volkes und vor allem des heranwachsenden Geschlechtes zu ertöten“ (R 43 I/2500, Bl. 128–129). Auch der „Stahlhelm“ forderte das sofortige Verbot des Films (Schreiben vom 9. 12., R 43 I/2500, Bl. 133). Die Filmoberprüfstelle verbot am 11.12.30 den Film wegen der Gefährdung des dt. Ansehens. Der Vertreter der Verleihfirma hatte schon während der Verhandlung bekanntgegeben, daß die Herstellerin des Bildstreifens den Film von der Aufführung in Dtl zurückziehe (Verhandlungsprotokoll der Oberprüfstelle in R 43 I/2500, Bl. 151–163). Am 13.12.30 protestierte der RWeM beim RK gegen eine Äußerung des PrMinPräs. im Berliner Tageblatt Nr. 587, in der dieser der Auffassung entgegengetreten sei, daß der Film „Im Westen nichts Neues“ dem Ansehen Dtl schädlich sei. Außerdem habe der Berliner PolizeiVPräs. Dr. Weiß laut Berliner Tageblatt Nr. 586 gesagt, für jeden nicht verhetzten Deutschen werde es unfassbar sein, daß der Film das Ansehen Dtl gefährden könne. In der Anlage fügte der RWeM einige Stimmen über die Wirkung des Films im Ausland bei (R 43 I/2500, Bl. 140–144). Vgl. auch Dok. Nr. 89, Anm. 4. Gegen das Verbot erhob der Dt. Zweig der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit Einspruch: „In der jetzigen überaus kritischen Zeit muß dieses schwankende Verhalten der Regierung unabsehbar schwere Folgen heraufbeschwören. Sie stellt sich in den Dienst von Terroristen und Militäristen, welche ohnehin das Ansehen der deutschen Republik und das Vertrauen zur deutschen Politik durch die Entwürdigung des Parlamentes in einem Umfange geschädigt haben, den nur äußerste Kraft und Festigkeit der Regierung einigermaßen hätte zurückschrauben können“ (R 43 I/2500, Bl. 148). Zur Persönlichkeit Remarques s. Dok. Nr. 206, P. 5.

² Der Entw. mit Begründung befindet sich in R 43 I/2498, Bl. 174–192.

³ Der RIM leitete am 10. 12. den GesEntw. zur Änderung des Lichtspielges. dem RR zu (RR-Drucks. Nr. 199, 1930, Bd. 4). Der GesEntw. war identisch mit dem Entw., der bereits 1925 dem RR vorgelegt worden war (RR-Drucks. 1925 Bd. 1, Nr. 91), den der RT jedoch nicht verabschiedet hatte.

⁴ Nicht ermittelt.

2. Agrarpolitische Forderungen.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* begründete eingehend seine Anträge auf Erweiterung des Zollschatzes für die landwirtschaftliche Veredelungsproduktion⁵. Er wies dabei auf die Erfolge hin, die mit den gleitenden Zöllen auf dem Gebiete der Getreidewirtschaft gemacht worden seien. Die Überproduktion der landwirtschaftlichen Erzeugnisse in der Welt mache es erforderlich, der Regierung die Möglichkeit zu raschen und durchgreifenden Zollerhöhungen zu geben. Voreindeckungen müßten vermieden werden. Das gelte insbesondere auch für die Veredelungsproduktion der Weltwirtschaft. Das Sinken der Futterpreise in der Welt führe zwangsläufig zu einer starken Steigerung der Veredelungsproduktion. Der Überschuß bedrohe auch die deutsche Landwirtschaft, insbesondere die bäuerlichen und Siedlungsgebiete. Die Einfuhr an Schweinen insbesondere steige von Monat zu Monat. In den ersten neun Monaten des Jahres 1930 habe sie sich im Verhältnis zu dem gleichen Zeitraum des Vorjahres mehr als verdoppelt⁶. In England beeinflusse die Tendenz, die Erzeugnisse der Dominien zu bevorzugen, den Aufkauf in den anderen Ländern. Besonders Dänemark leide darunter und drücke verstärkt mit seiner großen Überproduktion nach Deutschland.

Die Gesteungskosten seien draußen sehr gering. Der Zentner Kleie koste 2,50 RM, Gerste 4,- RM, Hafer 3,50 RM. Trotz des finnischen Vertrages⁷ seien die Preise für Butter in letzter Zeit von 137 auf 128 RM gesunken. Die Schweinepreise betrügen jetzt nur 58 RM gegen 56 RM im Durchschnitt der Jahre 1911–1913, die Preise der Schlachtrinder 55 RM gegen 44 RM, der gesamte Viehindex nur 104% der Vorkriegszeit. Die Einfuhr von Butter sei von 542 000 dz im Jahre 1913 auf etwa schätzungsweise 1 480 000 im Jahre 1930 gestiegen⁸. Die Käseinfuhr habe sich seitdem verdreifacht, ebenso die Einfuhr von Kasein. Der Wert der Vieherzeugung belaufe sich auf 9 Milliarden. Die Hälfte entfalle auf Vieh und Fleisch, die andere Hälfte auf Molkereiprodukte. Die handelsvertraglichen Bindungen verhinderten Zollerhöhungen außer der Butter, Kasein, Quark, Schweinen und Schweinefleisch. Gleichwohl würde die Ermächtigung an die Regierung, die Zölle für die Veredelungsprodukte frei zu bestimmen, eine stark beruhigende Wirkung auf die Landwirtschaft ausüben.

Die Ermächtigung hinsichtlich der Zölle für Getreide, Erbsen und Linsen ende mit dem 31. März 1931⁹. Sie müsse darüber hinaus aufrechterhalten bleiben.

Ministerialdirektor Ritter führte folgendes aus: Die Aufrechterhaltung der Gleitzölle für Getreide, Erbsen und Linsen seien unbedenklich. Handelspolitische Bindungen beständen nicht.

Auch gegen Gleitzölle für Vieh und Fleisch beständen keine durchschlagenden Bedenken außenpolitischer Art. Allerdings würden die Zölle keine Preissteigerungen zur Folge haben. Die Einfuhr von Fleisch¹⁰ und Schweinen¹¹ sei sehr stark zurückgegangen. Das Gefrierfleischkontingent sei aufge-

⁵ Der REM hatte in seiner Vorlage vom 5. 12., die an sämtliche RMM und an das Büro des RPräs. verteilt worden war, die Einführung von beweglichen, unbegrenzten Zöllen für Rindvieh, Schweine, Fleisch, Milch, Butter, Käse und Kasein beantragt und außerdem vorgeschlagen, die beweglichen Zölle für Getreide, Erbsen und Bohnen über den 31.3.31 hinaus aufrechtzuerhalten. Das Ges. über Zolländerungen vom 15.4.30 (RGL. I, S. 131) habe sich bewährt, da es die dt. Getreidepreise von den Schwankungen des Weltmarktes unabhängig gemacht habe. Ähnliche Preisschwankungen wie bei Getreide würden in nächster Zeit in zunehmendem Maße auch bei den Erzeugnissen der Vieh- und Milchwirtschaft eintreten, weil die Überproduktion an Futtermitteln in der Welt zwangsläufig zu einer Forcierung der Vieh- und Milchwirtschaft geführt habe. – Feßler bemerkte dazu im Referentenvortrag: „Es kann als eine Folge der Maßnahmen zur Steigerung der Getreide- und Futtermittelpreise und der beweglichen Zölle auf diesem Gebiete betrachtet werden, wenn auch für die Veredelungserzeugnisse der Landwirtschaft unbegrenzte Gleitzölle geschaffen werden sollen.“ – Durch die Umorientierung Großbritanniens auf neuseeländische Agrarerzeugnisse hätten Dänemark und Holland einen großen Teil ihres Absatzgebietes verloren und drängten daher mit ihren Butterexporten auf den dt. Markt. Deshalb seien zum Schutz der dt. Veredelungslandwirtschaft neben den Gleitzöllen für Getreide nun auch Gleitzölle für Rindvieh, Schweine, Fleisch, Milch- und Molkereiprodukte notwendig. Der REM sei sich bewußt, daß diese Neuregelungen wegen der bestehenden handelsvertraglichen Bindungen vorläufig nur psychologische Bedeutung haben würden (Vorlage vom 5.11.30 sowie Referentenvortrag Feßlers vom 8. 11. in R 43 I/2426, Bl. 91–96).

⁶ 1929 wurden 18 928 t Schweine importiert, 1930 23 554 t (Stat. Jb. f. das Dt. Reich 50 (1931), S. 183).

⁷ S. Dok. Nr. 109, P. 1.

⁸ 1930 wurden 133 157 t Butter importiert (Stat. Jahrbuch 50 (1931), S. 186).

⁹ S. das Ges. über Zolländerungen vom 15.4.30, Art. 5 III (RGL. I, S. 133).

¹⁰ 1929 wurden 130 048 t Fleisch, Speck und Fleischwürste eingeführt, 1930 112 008 t (Stat. Jahrbuch 50 (1931), S. 185).

¹¹ S. dagegen Anm. Nr. 6.

hoben¹². In Dänemark sei durch den Rückgang der Einfuhr nach Deutschland eine starke Mißstimmung entstanden. Weitere Zollerhöhungen für Rindvieh seien allerdings bedenklich. Immerhin könnten auch sie hingenommen werden.

Dagegen sei eine Erhöhung des Butterzolles mit äußerst schwerer Gefahr verbunden. Schon bei den deutsch-finnischen Verhandlungen habe eine Boykottbewegung gegen deutsche Waren in Holland, Dänemark, Lettland und Estland eingesetzt, die außerordentlich bedenkliche Formen angenommen habe¹³. Bei den Verhandlungen in Genf sei die Abneigung gegen die deutsche Handelspolitik in sehr bedenklicher Weise zum Ausdruck gekommen¹⁴. Nur sehr intensiven Bemühungen sei es gelungen, die Regierungen dazu zu veranlassen, gegen den Boykott der deutschen Waren zu wirken. Es sei mit Erfolg geschehen. Die Bewegung werde aber sofort wieder einsetzen, wenn der Butterzoll erhöht würde. Dann würde das Zollkontingent von 5000 Tonnen, das Finnland zugestanden sei, auch den anderen Einfuhrländern gegeben werden müssen. Es sei aber insbesondere bei Holland nur ein geringer Bruchteil der Gesamteinfuhr; der Rest müsse zu dem hohen Zoll verzollt werden.

Der Handel würde bestrebt sein, das Kontingent auch im Verkehr mit anderen buttererzeugenden Ländern auszunutzen und so würde die zollverbilligte Einfuhr auch aus Neuseeland, Frankreich, der Schweiz und Österreich getätigt werden.

Der Rückgang im Butterpreise erkläre sich aus der starken Voreindeckung, die wieder abgestoßen werden müsse. Es möchte abgewartet werden, wie sich der Butterzoll auswirkt, wenn diese Mengen verwertet sind.

Der Käsezoll sei gegen fünf Länder gebunden¹⁵. Eine Kündigung der Verträge könne nicht in Frage kommen, insbesondere nicht bei Frankreich. Die Ermächtigung würde also lediglich eine Beunruhigung nach sich ziehen.

Der Reichskanzler verließ dann die Sitzung, um Vertreter des Handwerks zu empfangen¹⁶.

3. Besprechung des Reichsarbeitsministers mit der englischen Regierung über die Kohlenfrage.

[Der *Reichsarbeitsminister* berichtete über seine Besprechung mit dem englischen Bergbauminister Shinwell in London am 18.11.30. Stegerwald und Shinwell hatten vor allem die Frage eines internationalen Abkommens über die Begrenzung der Arbeitszeit im Kohlebergbau erörtert. Das Reichskabinett stimmte dem vom Reichsarbeitsminister übermittelten Vorschlag Shinwells zu, daß englische und deutsche Unternehmer über eine Abgrenzung der beiderseitigen Kohlenexporte verhandeln sollten.]

¹² S. Art. 5 VI des Ges. über Zolländerungen vom 15.4.30, RGBl. I, S. 133.

¹³ Vgl. Dok. Nr. 99, Anm. 9.

¹⁴ Die II. Genfer Zollkonferenz hatte vom 17.–28.11.30 getagt (Schultheß 1930, S. 459).

¹⁵ Der Käsezoll (Tarifnr. 135) war durch folgende Verträge gebunden: Dt.-ital. Handelsvertrag vom 31.10.25, RGBl. II, S. 1040; Dt.-Niederländischer Vertrag vom 26.11.25, RGBl. 1926 II, S. 158; Dt.-Dänische Vereinbarung über Zollerleichterungen vom 20.3.26, RGBl. II, S. 372; Dt.-Schweizerischer Vertrag vom 14.7.26, RGBl. II, S. 680; Dt.-frz. Handelsvertrag vom 17.8.27, RGBl. II, S. 766 sowie Dt.-finnisches Zusatzabkommen vom 25.11.29, RGBl. 1930 II, S. 996.

¹⁶ S. Dok. Nr. 191.

4. Entwurf eines 3. Gesetzes zur Abänderung des Gesetzes über die Errichtung der Deutschen Rentenbank-Kreditanstalt¹⁷. [...]

5. Entwurf eines Gesetzes gegen Waffenmißbrauch¹⁸. [...]

6. Stellenbesetzungen in den Reichsministerien in Verbindung mit Personalsachen.

Der *Reichspostminister* führte aus, daß der Zustand der Beförderungssperre¹⁹ in seinem Ministerium unhaltbar geworden sei²⁰. Etwa 125 Beamte würden von der Sperre im Reichspostministerium betroffen. Es sei außerordentlich schwer, diesen Herren klarzumachen, daß sie zur Zeit nicht befördert werden könnten, während die Beamten in der Außenverwaltung befördert würden. Durch die Beförderung der 125 Beamten, die sich in den verschiedensten Gehaltsgruppen befänden, würden im Jahr nur ungefähr 40 000 RM Mehrausgaben entstehen. Nach seiner Ansicht liege es im Interesse des Reichskabinetts, die Stimmung in der Beamtenschaft zu heben. Es müsse daher der die Beförderungssperre in den Reichsministerien aussprechende Kabinettsbeschluß vom 5. Juni 1930 aufgehoben werden. Wenn man sich zu diesem Schritt nicht entschließen wolle, müsse die Beförderungssperre auf alle Behörden erstreckt werden.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichsminister der Finanzen* stimmte dem Reichspostminister darin zu, daß die Beamtenschaft beruhigt werden müsse, nachdem sie durch die Gehaltskürzung zum Teil schwer betroffen worden sei. Er unterbreitete folgenden Vorschlag²¹:

1. Alle Planstellen in den Reichsministerien, die am 5. Juni 1930 frei waren und seitdem bis zum 31. Dezember d. J. freigeworden sind oder frei werden, werden endgültig abgesetzt; die Absetzung erfolgt bei der Beratung des Haushalts für 1931, am zweckmäßigsten im Wege eines Ergänzungshaushalts, falls ein solcher vorgelegt wird. Sollte im Einzelfall (z. B. im Falle des Ausscheidens eines Ministerialdirektors) die Absetzung der Stelle nicht möglich sein, bedarf es für jeden solchen Fall der ausdrücklichen Zustimmung des Reichskabinetts zur Beibehaltung und Neubesetzung der Stelle.

2. Vom 1. Januar 1931 ab bleiben die Beschlüsse des Reichskabinetts über die Verringerung des Personalstandes der Reichsministerien um 10 v.H. und über die Nichtbesetzung freierwerdender Planstellen mit folgender Maßnahme in Kraft:

a) Sobald ein Reichsministerium die Zahl der Referenten einschließlich Hilfsreferenten und die Zahl des sonstigen Personals gegenüber dem Stande vom 1. April 1929 um je 10 v.H. verringert hat, kann es – selbstverständlich unter Beachtung der Vorschriften der Besoldungsordnung, der Reichs-

¹⁷ S. Dok. Nr. 195, Anm. 2.

¹⁸ Der GesEntw. gegen Waffenmißbrauch sollte die NotVO gegen Waffenmißbrauch vom 25.7.30 (RGBl. I, S. 352), die am 1.4.31 außer Kraft trat, ersetzen. Das Gesetz gegen Waffenmißbrauch wurde am 28.3.31 verkündet (RGBl. I, S. 77).

¹⁹ Vgl. den Kabinettsbeschluß vom 5.6.30, Dok. Nr. 46, P. 5.

²⁰ Der RPM hatte in einem Schreiben an den RK vom 25.11.30 auf die „besonders starke Niedergeschlagenheit“ des Personals der RP hingewiesen, die durch die Beförderungssperre entstanden sei. „Das Personal will es nicht verstehen, daß über die großen Maßnahmen, die sich im Sinne einer Ausgaben senkung des Reichs auswirken sollen, hinaus noch Dinge geschehen, die nach Auffassung des Personals überhaupt nicht oder jedenfalls nicht in der Form wie sie tatsächlich durchgeführt werden, von finanzieller Bedeutung sind. [...] Über die ungünstigen Wirkungen hinaus, die eine solche Verstimmung des Personals für die Dienstabwicklung für die Deutsche Reichspost hat, löst sie nach den gemachten Beobachtungen geistige Strömungen aus, die sich in der Hinneigung zu den radikal eingestellten Parteien zeigen dergestalt, daß man geradezu von einer innerpolitischen Gefahr sprechen kann“. Der RPM hatte daher den Vorschlag unterbreitet, keine weiteren Maßnahmen vorzusehen, die das Personal zu schädigen und zu verärgern geeignet seien, die Beförderungssperre wieder aufzuheben und Vorsorge zu treffen, daß der Voranschlag für die RP im Jahr 1931 den Notwendigkeiten Rechnung trage, die dienstlich erforderlich und personalpolitisch dringend geboten seien (R 43 I/935, Bl. 289–291). Der RPM hatte bei StS Pünder am 27. 11. eine Kabinettsitzung über den Kabinettsbeschluß vom 5.6.30 beantragt, da auch andere Ressorts in einzelnen Fällen von der Stellenbesetzungssperre abzusehen wünschten (R 43 I/915, Bl. 236).

²¹ Diesen Vorschlag hat der RFM dem Kabinett auch schriftlich vorgelegt (Schreiben vom 9.12.30 in R 43 I/2623, Bl. 239–240).

haushaltsordnung und des Haushaltsgesetzes – freiwerdende Stellen ohne Einschränkung wiederbesetzen.

b) Solange ein Reichsministerium die unter Ziff. a) genannte Verringerung des Personals nicht erreicht hat, dürfen zwar freiwerdende Stellen wiederbesetzt werden; es dürfen aber die infolge der eintretenden Beförderung freiwerdenden Eingangsstellen der betreffenden Laufbahn (z. B. bei Freiwerden einer Ministerialratsstelle eine Regierungsratsstelle) nicht wiederbesetzt, sie müssen vielmehr im nächsten Haushaltsplan abgesetzt werden.

Einer Zustimmung des Reichskabinetts bedarf es auch nicht, wenn die Besetzung einer Planstelle lediglich im Wege des Austausches erfolgt, also z. B. durch Austausch eines Planbeamten des Ministeriums mit einem Beamten einer nachgeordneten Stelle.

c) Abgesehen von den unter a) und b) allgemein zugelassenen Möglichkeiten der Besetzung freiwerdender Stellen bedarf es zur Besetzung freiwerdender Planstellen der Reichsministerien der ausdrücklichen Zustimmung des Reichskabinetts. Diese Zustimmung ist auf besondere Ausnahmefälle zu beschränken.

Staatssekretär Dr. Joël warf die Frage auf, ob die im Reichsjustizministerium durch den Tod des Ministerialdirektors Dr. Oegg²² freigewordene Stelle nicht wiederbesetzt werden könne. Nach seiner Ansicht müsse diese Stelle im dienstlichen Interesse unbedingt wiederbesetzt werden.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichsminister der Finanzen betonte, daß Ausnahmen von dem Kabinettsbeschluß vom 5. Juni 1930 sehr wohl möglich seien.

Der Reichsverkehrsminister vertrat im Gegensatz zu dem Reichspostminister die Auffassung, daß eher ein Interesse daran bestehe, in der Außenverwaltung Beförderungen vorzunehmen. Die Ministerien seien übersetzt. In ihnen müsse ein Abbau Platz greifen. Im übrigen sei er Anhänger der Ministerialverfassung, die nach seiner Ansicht allmählich durchgeführt werden müsse.

Der Reichssparkommissar führte aus, daß er grundsätzlich für Aufrechterhaltung der Beförderungssperre sei. Alle Versuche, die Aufgaben der Reichsministerien abzubauen, seien fehlgeschlagen. Die Vorschläge des Stellvertreters des Reichskanzlers halte er für eine brauchbare Diskussionsgrundlage. Der Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichsminister der Finanzen sprach sich auch für eine allmähliche Durchführung der Ministerialverfassung aus. Er betonte im übrigen, daß im Reichsfinanzministerium 90–100 Herren abgebaut werden sollten.

Es bestand Übereinstimmung darüber, daß die Vorschläge des Stellvertreters des Reichskanzlers und Reichsministers der Finanzen vom Reichsfinanzministerium den Ressorts unverzüglich mitgeteilt werden sollen. Die Vorschläge werden in einer der nächsten Kabinettsitzungen erörtert werden.

In dieser Sitzung soll auch über die Personalsachen der verschiedenen Reichsressorts Beschluß gefaßt werden²³. [...]

7. Ausländische Landarbeiter.

Der Reichsarbeitsminister wies darauf hin, daß der Reichskanzler gelegentlich einer Besprechung mit dem Preußischen Ministerpräsidenten mit diesem auch die Frage der polnischen Landarbeiter erörtert habe. In dieser Besprechung habe sich der Reichskanzler namens der Reichsregierung bereit erklärt, den preußischen radikalen Vorschlägen²⁴ mit Ausnahme der Vorschläge zuzustimmen, die sich auf die Zuckerindustrie beziehen. Voraussetzung für die Zustimmung sei, daß in das Arbeitslosenversicherungsgesetz eine Vorschrift aufgenommen werde, wonach vom Lande in die Stadt

²² MinDir. Joseph Oegg, Abteilungsleiter Bürgerliches Recht im RJMin., war am 26.11.30 an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben (DAZ Nr. 553–554 vom 28.11.30).

²³ S. Dok. Nr. 202, P. 3.

²⁴ S. Dok. Nr. 167, Anm. 20.

abwandernde Arbeitskräfte im Falle von Arbeitslosigkeit in der Stadt dort drei Jahre lang keine Arbeitslosenunterstützung beziehen dürften²⁵.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* führte aus, daß eine starke Einschränkung der Beschäftigung ausländischer Landarbeiter in Deutschland kaum von heute auf morgen durchführbar sei²⁶.

Ministerialdirektor Dr. Ritter betonte, daß das Auswärtige Amt mit der Grundtendenz einverstanden sei, möglichst wenig ausländische Landarbeiter in Deutschland zu beschäftigen. Gewisse rechtliche Bindungen seien allerdings vorhanden; z. B. müßten die polnischen Arbeiter, die schon vor 1919 in Deutschland gewesen seien, gemäß den bestehenden Verträgen in Deutschland bleiben²⁷.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichsminister der Finanzen* betonte, daß die Besprechung dieser Angelegenheit nur in Gegenwart des Reichskanzlers Erfolg haben könne. Nur der Reichskanzler sei in der Lage, den Inhalt des Gesprächs mit dem Preußischen Ministerpräsidenten genau wiederzugeben. Die Angelegenheit soll am Nachmittag weiter erörtert werden²⁸.

8. Entwurf eines Gesetzes über das Genfer Handelsabkommen vom 24. März 1930.

Ministerialdirektor Dr. Posse trug den Sachverhalt vor²⁹. Er wies besonders darauf hin, daß mit Genehmigung der dafür zuständigen Herren Minister die deutsche Delegation in Genf die Einbringung der Vorlage bei den gesetzgebenden Körperschaften in Aussicht gestellt habe³⁰. Nach seiner Ansicht solle das Reichskabinett der parlamentarischen Erledigung des Entwurfs keine Schwierigkeiten bereiten.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* führte unter Hinweis auf seine frühere Stellungnahme aus, daß das Inkrafttreten des Genfer Handelsabkommens für ihn untragbar sein werde³¹. Er erklärte weiter, er halte seine sachlichen Bedenken gegen das Genfer Handelsabkommen in vollem Umfange aufrecht. Sein Inkrafttreten würde ihn zwingen, alle Folgerungen zu ziehen, weil es seiner Ansicht nach, infolge des Ausschlusses der Kündigung von Handelsverträgen, die Durchsetzung der notwendigen Verbesserungen des landwirtschaftlichen Zollschatzes unmöglich mache.

²⁵ Die Äußerung des RArbM entspricht – bis auf die indirekte Rede – wörtlich einem Vermerk Pünders vom 22.11.30 über eine Besprechung des RK mit dem PrMinPräs.; dieser Vermerk war in Form eines Schreibens dem RArbM am 25. 11. zugänglich gemacht worden (R 43 I/1293, Bl. 65–66).

²⁶ Der RArbM hatte in einer Kabinettsvorlage vom 5.11.30 darauf hingewiesen, daß man nach 1918 bemüht war, die Zahl der ausländischen Landarbeiter allmählich herabzusetzen. Während vor 1914 rd. 400 000 auswärtige Landarbeiter im Gebiet des Dt. Reichs von 1930 beschäftigt waren, waren es 1923 197 000 und 1930 109 000. Der RArbM hatte vorgeschlagen, daß die Beschäftigung ausländischer Landarbeiter im Reichsgebiet bis auf weiteres nur insoweit gestattet werden sollte, als das Reich durch Vereinbarungen mit ausländischen Staaten dazu verpflichtet sei (R 43 I/1293, Bl. 55–58).

²⁷ Diese Bestimmung war im dt.-poln. Vertrag über poln. landwirtschaftliche Arbeiter vom 23.3.28, Art. 3, enthalten (RGBl. 1928 II, S. 168). Das AA war der Auffassung, daß der Vertrag es der dt. Reg. verbiete, die Einreise und Beschäftigung poln. Landarbeiter ganz zu verhindern. Außerdem hatte das AA die Befürchtung, daß aus einem gänzlichen Verbot der Zuwanderung poln. Arbeiter neue Schwierigkeiten mit der poln. Reg. entstehen könnten (Vorlage des RArbM vom 5.11.30, R 43 I/1293, Bl. 56).

²⁸ S. Dok. Nr. 194, P. 2.

²⁹ Der RAM und StS Trendelenburg hatten in einem gemeinsamen Schreiben vom 9.10.30 an den StSRkei gebeten, im Umlaufwege die Zustimmung des RKab. zum Genfer Handelsabkommen einzuholen (R 43 I/2428, Bl. 236). Der REM hatte diesem Verfahren am 20.10.30 widersprochen (Schreiben des RAM vom 2.12.30, R 43 I/2428, Bl. 255–256).

³⁰ S. Dok. Nr. 165. Feßler hatte am 5. 12. vermerkt, daß MinDir. Posse wegen der Ratifizierung des Genfer Handelsabkommens angerufen hatte: „Er habe in Genf auf Grund der Chefbesprechung in Aussicht gestellt, daß die Vorlage dem Reichstag zugeleitet werde. Damit habe sich damals auch [von Pünder unterstrichen und mit der Randnotiz versehen: aber heute nicht!] der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft einverstanden erklärt. In Genf sei besonders auch mit Rücksicht darauf beschlossen worden, Ratifikationen oder Beitrittsgesuche bis zum 25. Januar 1931 zu berücksichtigen. Wenn jetzt wegen Vertagung des Reichstages der Beitritt nicht rechtzeitig erklärt werde, so würde Deutschland die Verantwortung im Scheitern der Vereinbarungen zugeschoben werden“ (R 43 I/2428, Bl. 257). Der RdI hatte in einer Eingabe an das RWiMin. vom 6. 12. die Ratifizierung des Handelsabkommens gefordert (Abschrift in R 43 I/2428, Bl. 262).

³¹ Vgl. Dok. Nr. 76, P. 3.

Er bat im übrigen, einige Punkte in der Begründung des Gesetzentwurfs u. a. auf den Seiten 28, 32 und 33 zu ändern³².

Das *Reichskabinett* stimmte der Einbringung des Entwurfs eines Gesetzes über das Genfer Handelsabkommen vom 24. März 1930 bei den gesetzgebenden Körperschaften zu³³. Wegen der Formulierung der Begründung wird sich das Reichswirtschaftsministerium mit dem Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Verbindung setzen.

9. Mitteilung des Reichskanzlers über in Aussicht stehende Initiativanträge im Reichstag.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichsminister der Finanzen* gab der Auffassung Ausdruck, daß zu erwartende Initiativanträge auf landwirtschaftlichem Gebiet im Reichstag kaum Erfolg haben würden³⁴. Der Kampf werde sich wahrscheinlich auf den Butterzoll konzentrieren. Der Reichstag werde entscheiden müssen, ob der Butterzoll noch erhöht werden könne.

Der *Reichspostminister* bat zu überlegen, ob noch eine Erhöhung des Zolles für Braugerste möglich sei.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichsminister der Finanzen* stellte fest, daß auch dieser Punkt in der für den Nachmittag in Aussicht genommenen Kabinettsitzung weiter erörtert werden müsse³⁵.

Die Sitzung wurde hierauf geschlossen.

³² In der Begründung zu Art. I des Genfer Handelsabkommens hatten der RAM und StS Trendelenburg erklärt, daß der Verzicht auf die Kündigung bestehender Handelsverträge für Dtld tragbar sei (GesEntw. mit Begründung vom 22.7.30, R 43 I/2428, Bl. 183 bis 233, hier Bl. 198, 200–201).

³³ Zum Fortgang des Ratifizierungsvorgangs s. Dok. Nr. 250, Anm. 4.

³⁴ Die Initiativanträge betr. Landwirtschaft (s. RT-Bd. 444, S. 470) überwies der RT in der Sitzung vom 9. 12. an den Volkswirtschaftlichen Ausschuß (RT-Bd. 444, S. 473).

³⁵ Die Zollerhöhung ist vom Kabinett am 9. 12. nicht mehr behandelt worden.

Zitierhinweis

Nr. 190 Kabinettsitzung vom 9. Dezember 1930, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 691–700 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D190>